

<제13장 단체협약.제03절 단체협약의 효력>

[기출][2][2012-1-1]특별노사합의를 통한 고정상여금 미지급 결정의 효력 및 조합원 개별 동의의 필요성 여부

《[문제1] A회사와 A회사의 노동조합(이하 '노동조합'이라고 한다) 사이에 체결된 '2010년도 단체협약'(만료일 : 2011. 12. 31.)에 따르면, 짝수 월(2월, 4월, 6월, 8월, 10월, 12월)의 25일에 월 기본급의 100%에 해당하는 고정상여금이 근로자에게 지급된다. 세계적인 금융위기 이후 계속된 경기불황으로 부도의 위기에 처하게 된 A회사는 경영난의 타개와 근로자들의 잦은 결근의 방지를 위하여 노동조합과 5차례에 걸쳐 특별교섭을 행하였고, 그 결과 2010년 12월 28일에 '2010년도 특별노사합의'가 성립하였다. '2010년도 특별노사합의'의 내용은 다음과 같다.

- 제1조 : 경영 정상화를 위하여 2010년도 12월 고정상여금과 2011년도 2월, 4월 및 6월 고정상여금은 이를 지급하지 않고, 이후 고정상여금의 지급 여부와 그 시기는 회사와 노동조합이 별도로 합의한다.
- 제2조 : 상습적인 무단결근의 방지를 위하여 무단결근에 따른 면직기준을 '월 7일 이상'에서 '월 5일 이상'으로 한다.
- 제3조 : 이 특별노사합의의 내용과 상충되는 2010년도 단체협약의 부분은 무효로 한다.

이와 관련하여 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음1) A노동조합의 조합원인 근로자 甲은 '2010년도 특별노사합의' 제1조는 조합원들로부터 개별적인 동의를 받지 않은 것으로서 무효이므로, A회사는 2010년도 12월 고정상여금과 2011년도 2월, 4월 및 6월 고정상여금을 자신에게 지급하여야 한다고 주장한다. 근로자 甲의 주장이 타당한지 여부를 논하시오. (25점)

<문제1의 물음1> 특별노사합의를 통한 고정상여금 미지급 결정의 효력 및 조합원 개별 동의의 필요성 여부

I. 문제의 제기

- 사안은 경기극복을 위해 고정상여금 미지급 결정이 포함된 특별노사합의를 개별 조합원의 동의 없이 합의한 상황이다. 쟁점으로 <합의 시점 이전에 지급일이 도래하여 이미 구체적인 청구권이 발생한 2010년 12월분 상여금의 소급적 반납 가능성과, 아직 지급일이 도래하지 않은 2011년 2월, 4월, 6월분 상여금의 장래 삭감 가능성>에 대해 검토할 필요가 있다. 이하에서는 기발생 임금채권의 포기 법리와 장래 임금청구권의 단체협약에 의한 변경 법리를 각각 살펴본 후 사안에 적용하여 甲 주장의 타당성에 대해 논한다.

II. 기발생 임금채권과 장래 임금청구권의 포기·삭감 법리

1. 이미 구체적으로 발생한 임금채권의 처분 법리

(1) 사적 자치의 원칙과 개별적 처분권

- 임금이 이미 구체적으로 지급되어 근로자의 사적 재산 영역에 들어온 기발생 임금채권은 근로자 개인의 독립된 재산적 권리이다. 따라서 이는 사적 자치의 원칙에 따라 오직 해당 근로자 개인만이 포기, 반납 등의 처분행위를 할 수 있다.

(2) 노동조합의 처분 권한 제한

- 노동조합은 단체협약 등을 통해 장래의 근로조건을 규율할 권한은 가지나, 이미 개별 근로자에게 구체적으로 귀속된 임금채권을 조합원 개별 동의나 특별한 위임 없이 단체협약만으로 포기하거나 반납하기로 합의할 권한은 없다. 그러한 합의는 무효이다.

2. 향후 발생할 장래 임금청구권의 변경 법리

(1) 단체협약의 규범적 효력에 의한 변경

- 아직 지급기가 도래하지 않아 구체적인 채권으로 발생하지 않은 장래의 임금이나 상여금은 단체협약의 규범적 효력에 의한 지배를 받는다. 노동조합은 사용자와의 협상을 통해 장래 근로조건을 유효하게 조율할 수 있다.

(2) 협약 자치의 한계와 유효성

- 노동조합이 경영 위기 극복 등 합리적 이유로 장래 임금을 삭감하기로 합의하는 것은 단체교섭 권한의 범위 내에 속한다. 현저히 합리성을 결여하여 노동3권의 취지를 물각시키지 않는 한, 조합원의 개별적 동의가 없더라도 그 합의는 유효하다.

III. 사안의 적용

1. 2010년 12월 고정상여금 미지급 결정의 효력

(1) 지급청구권의 구체적 발생 여부

- 단체협약상 고정상여금은 짝수 월 25일에 지급되므로, 2010년 12월분 상여금은 12월 25일에 이미 구체적 청구권으로 발생하였다. 특별노사합의가 성립한 날은 12월 28일이므로, 이는 이미 발생한 임금채권의 처분에 해당한다.

(2) 개별 동의 흠결에 따른 효력

- A노동조합은 이미 구체적으로 발생한 甲의 12월 상여금 채권을 甲의 개별적인 동의나 구체적 위임 없이 포기하는 합의를 하였는바, 특별노사합의 제1조 중 2010년 12월 고정상여금 미지급 부분은 무효이다.

2. 2011년도 고정상여금 미지급 결정의 효력

(1) 장래 발생 예정 청구권의 변경

- 2011년 2월, 4월, 6월 상여금은 합의일인 2010년 12월 28일 기준으로 아직 지급기가 도래하지 않은 장래의 임금청구권이다. 이는 단체교섭을 통해 근로조건을 변경할 수 있는 대상이다.

(2) 단체협약 변경의 유효성

- A회사의 부도 위기 극복이라는 객관적 필요성 하에 특별노사합의를 통해 장래의 상여금을 부지급하기로 합의한 것은 협약자치의 한계 내에서 유효하다. 따라서 甲의 개별 동의가 없더라도 이 부분은 유효하다.

IV. 결론

- 특별노사합의 제1조 중 2010년 12월 상여금 부지급 결정은 이미 발생한 임금채권을 조합원 동의 없이 포기한 것으로서 무효이므로 甲은 이를 청구할 수 있다. 반면 2011년 2월, 4월, 6월 상여금 부지급 결정은 장래의 권리를 단체협약으로 유효하게 변경한 것이므로 유효하며 甲은 이를 청구할 수 없다. 따라서 甲의 주장은 2010년 12월 고정상여금 청구 부분에 한하여 타당하고, 2011년도 2월, 4월 및 6월 고정상여금 청구 부분은 타당하지 않다.